Contratto per utilizzo struttura commerciale

tra

Opas SA, con sede legale a Chiasso in Via Brogeda 1,
(di seguito "LOCATRICE")

- da una parte -

e

Nome:
Cognome :

premesso che

A) Il locatore è affittuario dell'intero immobile in Via Brogeda 1 (di seguito Pompeii Gentlemen's Club) con autorizzazione di sublocazione.
B) Il Pompeii Gentlemen's Club, all'interno del quale sono insediate ricezione, bar, una Vip lounge, camere da letto con e senza saune, spogliatoio, mensa, relativi servizi igienici, è stato concepito come superficie commerciale a luci rosse.
C) In forza della licenza edile no.80510 rilasciata in data 3 ottobre 2012 dal Comune di Chiasso autorizza l'attività nell'immobile in questione quale casa d'appuntamenti.
D) L'utilizzatrice è in possesso dei requisiti per l'esercizio di un'attività quale meretrice.
E) L' utilizzatrice riconosce che l'utilizzo dei locali in questione comporta l'osservanza delle regole, anche di comportamento, vigenti nel Pompeii Gentlemen's Club medesimo, come previsto nel regolamento che la utilizzatrice dichiara di conoscere ed approvare integralmente fin d'ora.

Tutto ciò premesso tra le parti,

si conviene quanto segue

1. **Allegati**
   Il regolamento, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente atto.

2. **Oggetto**
   2.1 In forza del presente atto, così come integrato dal regolamento, il locatore concede in uso all'utilizzatrice, che a tale titolo accetta, quanto segue:
   2.1.1 Congiuntamente con tutte le altre operatrici ed utilizzatrici, il diritto di godimento e di conduzione della loro attività sopraccitata all'interno dell'esercizio del Pompeii Gentlemen's Club e durante le ore di apertura del club stesso.
   2.1.2 il diritto di usare, godere e beneficiare – congiuntamente con tutte le altre operatrici ed utilizzatrici delle parti comuni e delle infrastrutture del Pompeii Gentlemen's Club, nonché dei servizi erogati dal locatore, o dai suoi ausiliari, in base al regolamento.

   2.2 Sono a carico dell'utilizzatrice l'adempimento di tutte le formalità ed i relativi costi atti a consentire l'esercizio della sua attività.

3. **Durata, consegna, recesso, cessione**
   3.1 La durata del contratto d'utilizzo viene fissata in : indeterminata. con decorrenza dal…… senza bisogno di alcuna disdetta da ambo le parti, essendo dalle parti esplicitamente esclusa qualsiasi possibilità di tacito rinnovo, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'utilizzatrice prosegua nell'utilizzo oltre la data convenuta.
   3.2 Al momento del primo pagamento giornaliero verrà consegnata la chiave per l'armadio spogliatoio ed una tessera RFid per l'accesso alle camere.
   3.3 Sia l'utilizzatrice sia la locatrice sono autorizzate, senza indennità per ambo le parti, a recedere in qualsiasi momento con un preavviso di un giorno dal presente contratto.
   3.4 È fatto divieto all'utilizzatrice sia di cedere il presente contratto, anche a titolo gratuito, in qualunque forma sia di concederlo in subaffitto.

4. **Canone di affitto**
   4.1 A partire dalla data di decorrenza l'utilizzatrice dovrà corrispondere al locatore un canone di affitto giornaliero di CHF 125.- (Franchi centoventicinque) da pagarsi all'entrata al Pompeii Gentlemen's Club ogni giorno d'utilizzo delle infrastrutture ed indipendentemente dal tempo di presenza nei locali stessi.
   4.2 Compreso nell'affitto giornaliero sono l'accesso ed il godimento da parte dell'utilizzatrice e dei suoi clienti dei seguenti locali e servizi:
   4.2.1 Locali
   - Posteggi
   - Ricezione
   - Bar e saletta
   - Spogliatoio con armadietto personale con chiave
   - Vip lounge per incontro cliente con prenotazione
   - Camere Standard (limitato a 40 minuti per ogni utilizzo)

   4.2.2 Servizi
   - Servizio ricezione per prenotazioni
   - Teli bagno freschi per l'utilizzatrice
   - Teli bagno freschi per i suoi clienti
   - Lenzuola fresche per ogni utilizzo camera
   - Allarme in ogni camera
   - Pulizia e igenizzazione delle camere e dei servizi WC
   - Servizio fotografico professionale (con presenza al club di almeno 30 giorni)
   - Pubblicità su sito internet pompeiigentlemensclub.com e su altri siti dedicati alle attività a luci rosse.

   4.3 Non compreso nell'affitto giornaliero e da pagarsi separatamente sono l'accesso ed il godimento da parte dell'utilizzatrice o dei suoi clienti dei seguenti locali e servizi:
   4.3.1 Locali
   - Camere Superior e Suites
   - Vip lounge per gruppi (addii al celibato, compleanni, esibizioni, ecc.)

   4.3.2 Servizi
   - Servizio bar in camera (compreso solo nelle camere Superior e Suites)
   - Consegna servizio fotografico dopo 30 giorni di presenza se richiesto senza il watermark "POMPEII"

5. **Oneri e spese di gestione**
   5.1 Sono a carico del locatore le spese di luce, acqua, telefono ed ogni altra utenza, incluse le spese di attivazione e cessazione delle utenze, le tasse, i tributi, inerenti all'attività e, pro-quota, le spese tutte relative alle parti comuni del Pompeii Gentlemen's Club quali pulizie, vigilanza, manutenzioni, pubblicità, marketing, direzione/gestione, ecc. ed ogni altra spesa alle stesse assimilabile.
   5.2 Tutte le spese di cui sopra sono irrinunciabili da parte dell'utilizzatrice, anche nell'ipotesi in cui la stessa non dovesse beneficiare delle utilità previste nel presente atto.

6. **Esonero da responsabilità del locatore**
   6.1 L'utilizzatrice dichiara di esonerare e tenere indenne il locatore da qualsiasi e ogni responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, conseguente e/o comunque connessa all'attività svolta, per qualsiasi danno che potesse provenirle da fatto di terzi e segnatamente per danni alle merci e/o alle attrezzature dell'utilizzatrice, anche derivanti da furti con scasso o senza.
   6.3 L' utilizzatrice riconosce ed accetta, altresì, che non avrà nulla a pretendere a nessun titolo in caso di cattivo o mancato funzionamento degli impianti di cui il Pompeii Gentlemen's Club è dotato, per qualsiasi causa, esonerando espressamente il locatore (o chi per esso) da qualsiasi responsabilità al riguardo e rinunciando a richiederle il risarcimento di eventuali danni che potessero derivarle da allagamenti, incendi o altri eventi lesivi ed a prescindere dalla causa generatrice degli stessi.

7. **Riservatezza**
   6.1 Le parti riconoscono la natura confidenziale del presente contratto e di tutte le informazioni e/o documenti scambiati nel corso della durata del presente contratto, e si impegnano non divulgarle e/o comunicarle a terzi.

8. **Ulteriori pattuizioni**
   8.1 L'utilizzatrice riconosce ed accetta il diritto del locatore di affittare liberamente l'utilizzo dei locali e servizi ubicate nel Pompeii Gentlemen's Club a terzi concorrenti nello stesso ramo d'attività dell'utilizzatrice stessa.
   8.2 Nei rapporti tra le parti e per ogni comunicazione e/o necessità relativa al presente contratto, l'utilizzatrice dichiara espressamente di eleggere domicilio presso il Pompeii Gentlemen's Club e di non modificarlo per tutta la durata del presente contratto.
   8.3 Tutti gli oneri fiscali, derivanti dai servizi offerti ed eseguiti dall'utilizzatrice, sono da intendersi ad esclusivo carico dell'utilizzatrice stessa, ivi comprese eventuali sanzioni e penali per mancato adempimento degli obblighi di legge.

9. **Clausole finali**.
   9.1 Ogni modifica al presente contratto è valida solo se redatta in forma scritta e firmato da ambo le parti.
   9.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti convengono di riferirsi alle disposizioni dettate dal codice civile Svizzero delle obbligazioni e dalle leggi speciali in materia.
   9.3 Per ogni e qualsiasi controversia viene scelto il foro giuridico di Bellinzona
   9.3 Le parti dichiarano di aver letto e compreso il presente contratto redatto in lingua italiana e che ogni parte dichiara di averne ricevuto un esemplare in originale .

Chiasso

---------- ----------

Il locatore L' utilizzatrice